

0009649-16.2015.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0009649-16.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009649-16.2015.8.26.0114

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Rodrigues Tavares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 511/2015

Vistos etc.,

I - GUSTAVO RODRIGUES TAVARES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 05 de dezembro de 2014, por volta das 23h40min, na Rua José Vilagelim Júnior, n.º 165, Cambuí, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra a vítima F. A. V., 01 (um) veículo VW/Jeta, 01 (um) aparelho de telefone celular e outros objetos que estavam no interior do automóvel.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 29 de janeiro de 2021 (fls. 101/102).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 139/140).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 145/146).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 06 de outubro p.p.,

foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 206).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes; c) a consideração da primariedade do réu para a fixação de regime de cumprimento compatível com a pena aplicada; e d) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 207/212).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou prejudicada, tendo em vista que não consta Auto de Exibição e Apreensão formalizado nos autos.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitativa em juízo; disse que na data dos fatos se encontrava junto com sua genitora em sua residência.

Por outro lado, a vítima F. A. V., ouvida em juízo, disse que caminhava em direção ao seu veículo, juntamente com sua namorada, quando um rapaz desceu de um automóvel Chevrolet/Monza que passava na via pública e anunciou um assalto. Afirmou que no veículo havia, ao todo, quatro pessoas. Disse que foram subtraídos seu automóvel e seu aparelho de telefone celular. Por fim, reconheceu o réu em audiência.

No mais, a testemunha Vítor, ouvida em juízo, disse que se encontrava em um bar na companhia de amigos, quando o ofendido deixou o local e seguiu em direção ao seu automóvel. Afirmou que, posteriormente, o ofendido retornou e disse que havia sido assaltado. Por fim, esclareceu que a vítima lhe informou que um rapaz que trajava capuz desceu de um outro veículo e anunciou o assalto, bem como que havia outras pessoas no interior deste veículo.

Primeiramente, não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima, que descreveu com detalhes a prática delitativa e reconheceu o réu em audiência.

Neste sentido: “Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJ-SP – Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 – Rel. Des. Salles Abreu – 4ª. Câmara de Dir. Criminal – j. 07/06/2011)

E mais: “Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente.” (TJ-SP – Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 – Rel. Des. Francisco Bruno – 9ª Câmara de Dir. Criminal – j. 02/06/2011, VU)

Ademais, a prova dos autos é no sentido de que o acusado teve participação direta na prática delitativa, tendo em vista a somatória do quanto declarado pela testemunha Leonardo na fase policial (fls. 20/21), os reconhecimentos fotográficos realizados naquela etapa processual (fls. 14 e 19) e, ainda, o reconhecimento pessoal ratificado em juízo.

Nada obstante, a alegação de irregularidades no reconhecimento realizado na fase policial não tem o alcance pretendido pela Defesa. Verifico que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não diz respeito a uma obrigatoriedade, especialmente quando o ato se encontra amparado por outros elementos probatórios.

Neste sentido: “Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitativa, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.” (STJ – AgRg no HC 608756 / SP – Rel. Min. LAURITA VAZ – Sexta Turma – j. 06/10/2020)

Por fim, diferentemente do sustentado pela Defesa, é certo que deve ser reconhecida a figura do roubo majorado pelo concurso de agentes, tendo em vista que as declarações da vítima foram inequívocas no sentido de que o acusado praticou o ilícito na companhia de outras pessoas.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 122/125). Ainda, nesse sentido: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF – RE 593.818 / SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Plenário – j. 18/08/2020). Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. No mais, em razão de o delito ter sido cometido mediante concurso de agentes, AUMENTO ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou repositório (fls. 51). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos, houve o emprego de grave ameaça contra a pessoa da vítima e os antecedentes do acusado indicam não ser adequada a substituição.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado GUSTAVO RODRIGUES TAVARES, qualificado nos autos (RG n.º 48.267.773 – IIRGD – fls. 128/133), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Não obstante fosse primário à época dos fatos, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal). Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudesimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ – AgRg no HC 611810 / SP – Rel. Min. FELIX FISCHER – Quinta Turma – j. 09/12/2020)

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade. Assim, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados" e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado). Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.
Campinas, 24 de outubro de 2022.
PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA